

Stellungnahme der D-TIX GmbH & Co. KG zu dem

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes

Bundestagsdrucksache 21/1495

1. Vorbemerkung

Die D-TIX GmbH & Co. KG wurde eigens von den Branchenverbänden bdo, BSN und VDV sowie der DTVG gegründet, um das Clearing des Deutschlandtickets durchzuführen und die jeweiligen Sachstände zu visualisieren.

Sie finanziert sich aktuell aus den Mitteln, die von Bund und Ländern als Ausgleich für die Mindererlöse, die durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehen, bereitgestellt werden. Es ist vorgesehen, die Finanzierung ab 2027 über einen Anteil aus den Ticketeinnahmen zu bestreiten.

Die D-TIX weist darauf hin, dass nicht alle der nachfolgenden Anmerkungen und Äußerungen den Positionen aller vier Gesellschafter entsprechen müssen.

2. Aufgaben der D-TIX

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Hinweise zum vorliegenden Gesetzentwurf werden zunächst die Aufgaben der D-TIX in Zusammenhang mit dem Deutschlandticket dargestellt.

Von den annähernd 400 Partnern des Vertrags über die Aufteilung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket in der Stufe 2 (nachfolgend als bundesweiter Einnahmeverteilungsvertrag (bEAV) abgekürzt) ist die D-TIX GmbH & Co. KG der einzige Vertragspartner, der nicht aus dem Bereich der Verkehrsunternehmen und Tariforganisationen stammt.

Die Aufgaben der D-TIX umfassen das Vertragsmanagement, die Übernahme der Einnahmemeldungen, deren Aufbereitung nach den Vorgaben der Stufe 2 mit anschließender Verteilung auf die Bundesländer sowie – dort, wo dies gewünscht wurde – die rechnerische Verteilung innerhalb der jeweiligen Länder, teilweise bis hin zu den Verkehrsunternehmen. Als Ergebnis des Clearings werden monatlich sogenannte Zahlungsanweisungen ausgestellt, aus denen sich aus dem Delta zwischen selbst erzielten Einnahmen und dem sog. Erlösanspruch der Verkehrsunternehmen bzw. Tariforganisationen entweder eine Zahlungsverpflichtung oder ein Zahlungsanspruch ergibt.

Sobald die kassenwirksamen Abrechnungen gestartet sind, ist die D-TIX ebenfalls zuständig für die Überwachung der Zahlungsflüsse und – falls erforderlich – das Mahnwesen.

3. Hinweise zum Entwurf zur Änderung des RegG

3.1. Verlässlichkeit des Angebots des Deutschlandtickets

Seit der Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 war dessen Bestand stets nur kurzfristig gesichert, da die finanziellen Zusagen für den Ausgleich der Mindereinnahmen anfangs auf zweijähriger, seit 2025 jedoch nur noch auf jährlicher Basis erfolgten. Um den Fahrgästen zumindest eine mittelfristige Klarheit zu geben, ist eine gesicherte Laufzeit – wie sie die Länder in Abstimmung mit dem Bund bis 2030 gemäß Protokoll der VMK vom 18.09.2025 beabsichtigen – in Verbindung mit einem eindeutigen Mechanismus für die künftige Preisentwicklung von großer Bedeutung für die weitere Akzeptanz bei den Fahrgästen.

Vor diesem Hintergrund sollte die Laufzeit in § 9 Abs. 2 RegG nicht nur 2026 umfassen, sondern gesetzlich bis mindestens 31.12.2030 abgesichert werden und zudem auch die Übertragbarkeit eventuell nicht verbrauchter Bundesmittel auf die Folgejahre beinhalten.

Eine solche Laufzeitbemessung würde es den Partnern des Vertrags über die Aufteilung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket in der Stufe 2 erleichtern, ab 2027 eine Vereinbarung abzuschließen, die über die bisher nur einjährige Vertragslaufzeit hinaus geht und mittelfristig auch einen Übergang in eine grundsätzlich nachfrageorientierte Einnahmeverteilung begünstigt. Allein hierdurch würde der Aufwand bei allen Vertragspartnern nachhaltig reduziert. Dies gilt auch für die D-TIX selbst, da eine jährliche Prüfung von annähernd 400 Vertragszeichnungen mit den jeweiligen Anlagen erheblichen Aufwand verursacht.

3.2. Preisfestsetzung und -fortschreibung

Die erste Preiserhöhung des Deutschlandtickets betrug neun Euro und wurde zum 01.01.2025 umgesetzt. Ungeachtet der Preiserhöhung lagen die Kundenzahlen im Januar 2025 im Vergleich zum Dezember 2024 nahezu unverändert bei mehr als 13,7 Mio. monatlich genutzten Tickets. Bis zum Sommer 2025 stieg diese Zahl teilweise auf Werte von deutlich über 14 Mio. monatlichen Kundinnen und Kunden.

Somit konnte trotz einer erheblichen Preiserhöhung und – bezogen auf die Fortführung dieses Tickets - unsicherer Rahmenbedingungen die Nachfrage nicht nur beibehalten, sondern noch weiter erhöht werden – insbesondere im Bereich der Semestertickets und teilweise auch im Jobticket, während die Nachfrage bei den Regel-Deutschlandtickets leicht zurückgegangen ist.

Der in der Verkehrsministerkonferenz gefundene Kompromiss einer Erhöhung auf 63 € stellt zwar für die Fahrgäste eine weitere signifikante Belastung dar, wird dessen ungeachtet dennoch zu weiter steigenden Einnahmen führen.

Von zentraler Bedeutung ist es, einen Mechanismus zur indexbezogenen Preisfortschreibung zu entwickeln, dem die spezifischen Kostenindizes des ÖPNV zugrunde gelegt werden. Nur so kann eine jährliche politische Diskussion und Unruhe im Kreis der Unternehmen und Verbünde des bEAV vermieden werden. Dies wurde im Beschluss der VMK bereits entsprechend hinterlegt. Um die Akzeptanz im Kreis der Unternehmen zu erhalten, empfiehlt es sich, die Branche bereits in die Entwicklung des Indexes einzubeziehen und nicht nur hierzu anzuhören.

Da sich die Finanzierung aus einer Kombination von Fahrgastbeitrag und öffentlichen Mitteln zusammensetzt, erscheint es darüber hinaus erforderlich, die Gesamthöhe der Mittel, die von Bund und Ländern zur ergänzenden Finanzierung des Deutschlandtickets bereitgestellt werden, ebenfalls dieser Indizierung zu unterwerfen. Unterbleibt dies, müsste der Ticketpreis über den ermittelten Dynamisierungswert hinaus mit einem weiteren Aufschlag belegt werden, der einen dann fehlenden Dynamisierungsbeitrag von Bund und Ländern ausgleicht.

3.3. Verpflichtende Einführung des Deutschlandtickets

Die in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf unter „Zu Buchstabe d“ im zweiten Absatz formulierte Erwartung des Bundes, dass die Länder das Deutschlandticket verpflichtend einführen und dies durch geeignete Maßnahmen sicherstellen – wie z.B. durch einen Anwendungsbefehl in den ÖPNV-Gesetzen der Länder – wird von der D-TIX zur Absicherung ihrer Vertragspartner ausdrücklich begrüßt.

Nur so ist auch eine zügige Vertragszeichnung möglich. Diese ist wiederum Voraussetzung für eine durchgängige Anwendung des Deutschlandtickets über die jeweiligen Jahreswechsel hinaus.

Aufgrund der Zeitläufe bei der Bundesgesetzgebung des RegG ist kaum davon auszugehen, dass in allen Ländern bis zum 31.12.2025 entsprechende rechtssichere Vorgaben vorliegen werden. Daher ist es für die Vertragspartner des bEAV von entscheidender Bedeutung, dass sie bis zu einer abschließenden Auferlegung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Anwendung und Anerkennung des Deutschlandtickets in Verbindung mit einem daraus entsprechend der Muster-Ausgleichsrichtlinie entstehenden Anspruch eines Ausgleichs durch die Länder eine finanzielle Absicherung erhalten.

3.4.Ausblick

Die Verständigung von Bund und Ländern im Rahmen der VMK am 18. September 2025 bietet eine sehr gute Grundlage, das Deutschlandticket mittelfristig fest zu verankern. Daher sollte die Änderung des RegG auch diese zeitliche und finanzierungsseitige Komponente entsprechend umsetzen.

Neben einer Indexierung des Ticketpreises wäre eine entsprechende analoge Indexierung der Finanzierungsbeiträge von Bund und Ländern sachgerecht.

Stellungnahme zum Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes durch Prof. Dr. Andreas Krämer

Prof. Dr. Andreas Krämer ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der exeo Strategic Consulting AG, Bonn und Direktor des VARI e.V. (Value Research Institute), Iserlohn. Er hat zahlreiche Studien zum Deutschlandticket durchgeführt und ist Autor mehrerer Publikationen zum Thema, unter anderem auch des Fachbuches „New Mobility – mit dem Deutschlandticket zur Verkehrswende?“ (Springer, 2. Auflage, 2025).

Prof. Dr. Krämer bedankt sich für die Möglichkeit, zur Wirkung des Deutschlandtickets (DT) sowie zu dessen Finanzierung Stellung zu nehmen:

1. Finanzierungslücke im Nahverkehr vs. Einnahmenminderung durch das Deutschlandticket

Der Bund unterstützt die Länder auch im Jahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zum Ausgleich der durch das DT bei den Aufgabenträgern und den Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr entstehenden Mindereinnahmen (dieser Betrag sollte m.E. allerdings dynamisiert werden). Zusammen mit dem von den Ländern in gleicher Höhe zur Verfügung gestellten Betrag soll die Finanzierungslücke in der Branche geschlossen werden (Ausgleichsbedarf in 2025 ca. 3,4-3,5 Mrd. Euro). Die Einnahmenminderungen infolge des DT sind – basierend auf verfügbaren VDV-Daten und eigenen Abschätzungen – geringer als oft angenommen. Bei einem Preis von 49 Euro lag die Einnahmenminderung bei maximal 3,0 Mrd. Euro; der höhere Preis von 58 Euro (ab 2025) reduziert diese Lücke auf ca. 2,0-2,3 Mrd. Euro p.a. Wenn Bund und Länder für 2025 rund 3 Mrd. Euro bereitstellen, folgt daraus, dass das DT das Angebot im Nahverkehr (NV) mitfinanziert. Im Nachhinein erscheint es fatal, dass die beiden Aspekte, und zwar (1) die Corona-bedingten Mindereinnahmen im NV (bis 2025 über die „Rettungsschirmlogik“ hergeleitet) und (2) die Einnahmenverluste der NV-Branche durch das DT vermischt bzw. gleichgesetzt wurden (und immer noch werden).

2. Das Deutschlandticket verursacht nicht nur Kosten für die Gesellschaft

Die Entscheidung über die bereitgestellten Mittel für den NV bzw. das DT ist Ergebnis eines politischen Willensbildungsprozesses. Dass sich dieser Prozess so schwierig gestaltet, liegt auch an der Berichterstattung in den öffentlichen Medien sowie der unterschiedlichen Interpretation der DT-Effekte durch die Branche und Wissenschaft. Wenn einerseits ab Markteinführung des Tickets im Mai 2023 dauerhaft über Finanzierungsprobleme berichtet wird, während andererseits manche Nutzenaspekte des Tickets minimiert oder sogar negiert werden, drängt sich der Eindruck einer erheblichen „Geldverschwendung“ auf. Vermutet werden könnte, dass Bund und Länder Mittel bereitgestellt hätten, denen keine adäquaten Leistungen gegenüberstünden – etwa, weil ein Umwelteffekt ausbleibe (=Wohlfahrtsverlust). Diese Einschätzung steht jedoch außerhalb des fachlichen Konsenses zur Frage der Verkehrsverlagerung: Sowohl die Ergebnisse des Ariadne-Projekts¹ als auch die Evaluierungsstudie im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr belegen, dass im schlechtesten Fall etwa jede achte

¹ Koch, N., Amberg, M., Krämer, A., Wilger, G., & Bongaerts, R. (2025). Faktencheck Deutschlandticket: Eine Bestandsaufnahme der empirischen Evidenz. Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam. <https://doi.org/10.48485/pik.2025.005>

und im besten Fall etwa jede fünfte DT-Fahrt eine Pkw-Fahrt ersetzt. Dieser Effekt ist insbesondere maßgeblich durch den hohen Anteil an Neu-Abonnenten des DT getrieben (lt. VDV ca. 54 % im Q1 2025), also Personen, die vor DT keine Monatskarte im Abo besessen haben. Damit geht eine erhebliche Reduktion der externen Kosten des Pkw-Verkehrs einher.

3. Der Wert des Deutschlandtickets übertrifft bei weitem die Kosten

An dieser Stelle sei nur beispielhaft auf Nutzenaspekte und Vorteile durch das DT verwiesen, die in der Diskussion um die Wirksamkeit des DT nicht zu kurz kommen dürfen:

(a) Positive unmittelbare Wirkungen in der NV-Branche: Das DT führt zu einem Nachfragewachstum. Ohne dieses Ticket würden dem NV etwa 10 % Fahrgäste fehlen. Gleichzeitig führt das Ticket zu einer bisher nicht gekannten Kundenbindung bei den Verkehrsunternehmen. Ein Szenario „Welt ohne das Deutschlandticket“ wäre ein Rückschritt.

(b) Entlastung der Verbraucher: Im Fokus stehen häufig die Personen, die bereits vor der DT-Einführung als Zeitkarten-Nutzer Stammkunden des ÖPNV waren. Deren Entlastung wird als nicht gerechtfertigt bewertet, während dabei übersehen wird, dass gut jeder zweite DT-Besitzer vor Mai 2023 kein Abo im NV besessen hat. Diese Personengruppe trägt nun zu Umsatzsteigerungen bei.

(c) Positive Klimawirkungen: Vorliegende wissenschaftliche Ergebnisse unterstreichen, dass bis zu 20 % der DT-Fahrten substituierte Autofahrten darstellen. Dies bedeutet nicht nur eine signifikante Einsparung von CO₂-Emissionen, sondern auch eine erhebliche Verminderung der externen Effekte des Autoverkehrs.

(d) Wohlfahrtsgewinn für die Gesellschaft (monetarisierte Nutzen und Kosten des DT): Selbst bei konservativen Annahmen führt das DT zu einem Netto-Nutzen von ca. 3 Mrd. Euro p.a. Bei abgesenktem DT-Preis kann der Effekt deutlich höher sein.

Die Liste der positiven Wirkungen ließe sich leicht fortführen. Das DT genießt bisher eine hohe Wertschätzung in der Bevölkerung, nicht nur bei den Nutzern des DT.

Die seit Marktstart des DT fortlaufende Diskussion zu seiner Finanzierung hat das Ticket in ein negatives Bild gerückt.² Ein Punkt wird in der politischen Willensbildung untergeschätzt: Das DT ist kein Angebot für ein Nischensegment. Denn: Bisher hat etwa ein Drittel der Bevölkerung zumindest in einem Monat ein DT besessen. Die positiven Wirkungen gehen zudem über den reinen Nutzen der individuellen Ticketbesitzer hinaus. Festgestellt wird beispielsweise in repräsentativen Erhebungen für das Bundesgebiet eine breite öffentliche Unterstützung, und zwar weitgehend unabhängig von der Parteipräferenz³ und eine Top-Position im Ranking verkehrspolitischer Maßnahmen aus Sicht der Bevölkerung.⁴

² Krämer, A. (2025). Deutschlandticket: Weniger ein Finanzierungsproblem – mehr ein Wohlfahrtsgewinn! Vortragsreihe 1 Thema – 1 Stunde, Verkehrsclub Deutschland e.V., Berlin, 14.04.2025.

³ Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung, DZSF (2024). Kurzstudie Deutschlandticket: Nutzerinnenprofil und Nutzungsverhalten. <https://www.dzsf.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Studien/Kurzstudie-Deutschlandticket-Nutzerinnenprofil.html> (Zugegriffen: 24. Aug. 2025).

⁴ Andor, M. A., Helmers, V., Hönow, N. C., Hümmecke, E., & Memmen, M. (2024). Stimmungsbild Verkehrspolitik: Wie steht die deutsche Bevölkerung zu den meistdiskutierten verkehrspolitischen Maßnahmen? Ein bundesweiter Vergleich der Zustimmung in der Bevölkerung (RWI Materialien Nr. 164). RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.

Wenn das DT Vorteile für die unterschiedlichen Stakeholder mit sich bringt, dann stellt sich umso mehr die Frage, warum die politische Willensbildung zu den Themen Finanzierung des NV und des DT so schwierig ist.

4. Vor der Finanzierung: Was wollen und können wir mit dem Deutschlandticket erreichen?

Für einen wirkungsvollen NV sind zwei Aspekte unabdingbar: ein in der Breite funktionierendes DT und ein nachfrageorientiertes Angebot. Nicht zielführend ist daher das Narrativ, man müsse sich für eines entscheiden, entweder ein ausreichendes Angebot oder das DT.⁵

Mit der Entscheidung der Verkehrsministerkonferenz vom 18.9.2025, den Preis des Deutschlandtickets auf 63 Euro (2026) zu erhöhen, und den weiteren angekündigten Preisanpassungen in der Zukunft, werden die positiven Wohlfahrtswirkungen sinken. Mit dem neuen Preis wird ein Preisniveau erreicht, das fast 30 % über dem Einführungspreis liegt. Würde mit dem DT die Strategie verfolgt, die Verkehrswende zu verstärken, Klimaziele zu erreichen und die Wohlfahrtswirkung zu erhöhen, dann müsste statt einer Preiserhöhung eine Senkung des DT- Preises erfolgen.

Ergo: Noch wichtiger als die Finanzierung des NV ist die Frage, welche konkrete Ziele mit dem Deutschlandticket verbunden werden, um es sinnvoll nutzen zu können. Fehlen dieses Zielsystem und eine Governance, befindet sich das DT in einem Vakuum und kann seine Potenziale nicht ausschöpfen. Zu empfehlen ist daher, das DT mit konkreten Zielen in Verbindung zu bringen und es daran zu messen. So kann das Ticket weiterentwickelt werden, um seine Potenziale für Gesellschaft und Wirtschaft, für die NV-Branche und die Verkehrswende zu entfalten. Geschieht dies nicht, droht das DT über weitere Preiserhöhungen an Bedeutung und Wirkung zu verlieren.

Bonn, 1.10.2025

⁵ Dazu beispielsweise: Umweltbundesamt (2025). Beschlussbericht Luftreinhaltung und Klimaschutz durch Stärkung des ÖPNV: Finanzierungsgrundlagen erweitern und verstetigen, Berlin, S. 203: „Zur Maximierung der Nachfrage sollten Tarifprodukte optimal auf die Fahrgastinteressen abgestimmt werden. Dem Deutschlandticket kann dabei eine zentrale Rolle zukommen.“

Stellungnahme des bdo zum Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (RegG)

Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) ist der Spitzenverband der deutschen Busbranche und vertritt die Interessen von über 3.000 privaten und mittelständischen Unternehmen aus dem Bereich Personennahverkehr, Bustouristik und Fernlinienverkehr gegenüber Politik und Öffentlichkeit.

Der bdo bedankt sich für die Möglichkeit, die Verbandsposition zum Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes vorzustellen und nimmt wie folgt Stellung:

1. Grundsätzliches

Der bdo begrüßt ausdrücklich die Einigung zur Zukunft des Deutschlandtickets zwischen Bund und Ländern anlässlich der letzten Sonder-VMK. **Damit haben die Unternehmen, Verbünde, Aufgabenträger sowie Kundinnen und Kunden zum ersten Mal seit Beginn der Diskussionen um eine mögliche Nachfolge zum „9-Euro-Ticket“ im Sommer 2022 Planungssicherheit, die über mehr als ein (halbes) Jahr hinaus geht.**

Das Bekenntnis zur grundsätzlichen Überjährigkeit der Mittel ist der richtige Schritt. **Mit der Entscheidung, den Finanzbeitrag von Bund und Ländern auf jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich einzufrieren, kann die Branche umgehen. Jetzt ist klar, dass die steigenden Kosten des Tickets ausschließlich über Preisanpassungen beglichen werden müssen. Die Schaffung eines Deutschlandticket-Indexes wird vom bdo begrüßt.** Allerdings muss sichergestellt werden, dass es hier nicht zu Verwerfungen kommt. Denn die Bedingungen in den einzelnen Bundesländern sind höchst heterogen. Es wird eine große Herausforderung, hier einen Mittelweg zu finden, der EVU, privaten Busunternehmen und kommunalen Verkehrsbetrieben deutschlandweit gerecht wird.

Herausforderungen sehen wir dennoch. Von der VMK wurde ein Branchenbeitrag zur Fortsetzung des Deutschlandtickets in Höhe von rund 200 Mio. Euro gefordert. Dieser unspezifizierte „Branchenbeitrag“ wird von den privaten Busunternehmen höchst kritisch gesehen. Die bdo-Mitglieder stehen in einem knallharten Wettbewerb im ÖPNV-Markt. Wo immer es möglich ist, Effizienzen zu heben, sind die Busmittelständler ganz vorne mit dabei. Gleichzeitig wird die erlaubte Gewinnmarge bei ihnen von der Europäischen Union auf maximal drei Prozent beschränkt. Es ist daher klar, dass bei den privaten Busunternehmen schwerlich Mittel einzusparen sind, um den geforderten Branchenbeitrag zu leisten. Hier bleibt jedoch abzuwarten, wie dieser konkret ausgestaltet wird.

Darüber hinaus wird die Umsetzung der erforderlichen konkreten Tarifierungen in den kommunalen Satzungen oder die Anpassungen der öffentlichen Dienstleistungsaufträge für 2026 zeitlich ausgesprochen herausfordernd. Diese sind jedoch unerlässlich, um die flächendeckende Geltung des Deutschlandtickets sicherzustellen.

2. Flächendeckende Gültigkeit des Deutschlandtickets sicherstellen

Im Entwurf des RegG findet sich im Abschnitt „Besonderer Teil“ zum Buchstaben d die Erwartung an die Länder, dass diese „entsprechend § 9 Absatz 1 Satz 1 das Deutschlandticket verpflichtend einführen und dies durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, beispielsweise durch einen Anwendungsbefehl in den ÖPNV-Gesetzen der Länder.“ Damit wird §9 Absatz 1 RegG aufgegriffen, dass die Länder ein Ticket zur bundesweiten Nutzung des ÖPNV einführen.

Mit Ausnahme von Thüringen hat jedoch bislang kein Land, einen entsprechenden Anwendungsbefehl per Landesgesetz erlassen. Auch ist es unwahrscheinlich, dass die Länder bis Ende des Jahres die entsprechenden Richtlinien zur Bereitstellung der erforderlichen Mittel zum Ausgleich der Mindereinnahmen an die Aufgabenträger erlassen werden – einfach, weil die Zeit fehlt.

Ohne Richtlinien oder landesgesetzliche Vorgaben hat jedoch kein Aufgabenträger eine gesicherte Finanzierung, um Ausgleichsmittel für die Verkehrsunternehmen bereitstellen zu können. Daraus folgt, dass die Aufgabenträger ihrerseits keine Allgemeinen Vorschriften zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei den Verkehrsunternehmen erlassen oder die öffentlichen Dienstleistungsaufträge anpassen werden.

Für die Unternehmen bedeutet es jedoch ein unzumutbares finanzielles Risiko, wenn sie ohne Allgemeine Vorschrift/gemeinwirtschaftliche Verpflichtung (ÖDA) oder Landesgesetz und damit einen rechtssicheren Ausgleichsanspruch für ihre Mindereinnahmen am System Deutschlandticket teilnehmen. Denn grundsätzlich gilt, dass die Anwendung des Tarifs vorgegeben werden muss – egal ob von Bund, Ländern oder Aufgabenträgern. Ohne Tarifvorgabe existiert kein Ausgleichsanspruch. Dann werden die Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket nicht akzeptieren. Die Folge wäre ein Flickenteppich ab Januar 2026, wo das Deutschlandticket in einigen Regionen gilt und andernorts nicht. Grundsätzlich ist der bdo der Auffassung, dass der Bund die Länder zu Tarifvorgaben verpflichten sollte. Nur so kann eine deutschlandweite Gültigkeit des Deutschlandtickets gesichert werden.

Der bdo schlägt daher vor, dass der Bundesgesetzgeber auf die Länder einwirkt, zeitnah entsprechende landesgesetzliche Vorschriften zur Anwendung des Deutschlandtickets zu erlassen. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass die Länder aufbauend auf der Musterrichtlinie die Landesrichtlinien zur Bereitstellung der Ausgleichsmittel für die Aufgabenträger in 2026 noch 2025 erlassen.

3. D-TIX als zentralen Tarifverantwortlichen etablieren

Sämtliche Entscheidungen rund um das D-Ticket werden bislang in Arbeitsgruppen von Bund und Ländern getroffen, eine klare Struktur fehlt. Es gibt zudem keinen gesetzlichen Rahmen, der über die groben Vorgaben des RegG hinausgeht. Die Betreiber-Verbände haben keine Stimmrechte in den Gremien. Wesentliche Entscheidungen werden unter Ausschluss der betroffenen Unternehmensverbände im Rahmen von VMK-Sitzungen getroffen, entfalten aber auch keine Außenwirkung, da sie allein Bund und Länder binden.

Hierdurch gibt es keine einheitliche Handhabung bei Tarifanträgen, Marketing und Kontrollen. Die Produktverantwortung für das D-Ticket ist damit zersplittert und nicht in einer Hand. Die D-TIX wird bislang ausschließlich als Dienstleisterin für das Clearing und den Zahlungsausgleich beim Deutschlandticket gesehen. Ihr Potenzial für die Durchführung einer bundesweiten Einnahmeaufteilung, eine daran angegliederte Ausgleichleistungssystematik, sowie eine einheitliche Produktverantwortung werden nicht gehoben. Die durch eine Stärkung der D-TIX zu erwartenden Effizienzgewinne sind insbesondere vor dem Hintergrund des oben beschriebenen Branchenbeitrags von großer Bedeutung. Durch Abbau von redundanten Strukturen auf Landes- und Verbundebene ließen sich erhebliche Mittel einsparen.

Der bdo empfiehlt, dass der Bund die Bereitstellung seines Beitrags zur Finanzierung des Deutschlandtickets mit der Auflage verknüpft, die D-TIX als zentralen Tarifverantwortlichen zu etablieren und den Prozess unterstützend begleitet. Dies wäre ein wesentlicher Schritt, um das Deutschlandticket zu entpolitisieren und wesentliche Entscheidungsbefugnisse wieder dorthin zu verlagern, wo die Kompetenz liegt – in die Hände der ÖPNV-Branche.

4. Die digitale Zukunft des D-Tickets

Das D-Ticket hat die ÖPNV-Nutzung für die Fahrgäste revolutioniert. Das Papierticket ist zugunsten von Chipkarten oder mobilen Apps verschwunden. Dennoch ist das Potenzial des Tickets für die Unternehmen, Tariforganisationen und Aufgabenträger bei weitem nicht ausgeschöpft. Aktuell ist das Deutschlandticket nur eine digital vertriebene Fahrkarte. Zu einem echten digitalen Ticket wird es nur dann, wenn auch erfasst werden kann, wo das Deutschlandticket für welche Fahrten genutzt wird.

Eine solche Datenerfassung würde zum ersten Mal erlauben, fahrtengenau zu erheben, welche Relationen von den Fahrgästen zu welchen Zeiten genutzt werden. So ließe sich evidenzbasiert planen, wo und wann das ÖPNV-Angebot angepasst werden müsste. Die bisherigen Verfahren, wie etwa Befragungen oder automatische Fahrgastzählsysteme geben stattdessen nur eine grobe Ahnung davon, wie die ÖPNV-Nutzung wirklich aussieht.

Darüber hinaus kann nur eine Erfassung der tatsächlichen Nutzung des Deutschlandtickets eine leistungsgerechte Einnahmeaufteilung gewährleisten, so wie sie gemäß Auffassung des Bundeskartellamts und den EU-rechtlichen Vorgaben zwingend erforderlich ist. Nur eine echte, digitale Erfassung der Fahrten stellt sicher, dass ein Verkehrsunternehmen im Landkreis Lüneburg für die Busfahrt entlohnt wird, die ein Fahrgast aus Berlin mit einem in München gekauften Deutschlandticket unternimmt. Alle anderen Modelle zur Ermittlung der Einnahmeansprüche werden diesem Anspruch nicht einmal ansatzweise gerecht. Der Countdown läuft. Ab 2026 entfällt der Rettungsschirm. Es entscheiden nicht mehr die Fahrgastzahlen von 2019, wie viel Geld ein Unternehmen in der Kasse hat, sondern die realen Fahrten. **Nur wer nachweisen kann, dass er Fahrgäste befördert, wird Geld aus dem Topf Deutschlandticket-Einnahmen erhalten. Tariforganisationen, Unternehmen und erlösverantwortliche Aufgabenträger hätten damit ein echtes wirtschaftliches Interesse daran, so viele Fahrgäste wie möglich in ihren Fahrzeugen zu befördern.**

Dies ist in anderen Ländern bereits Realität. So werden beim Schweizer Generalabonnement die Fahrten der Reisenden über alle Verkehrsträger hinweg erfasst und die Einnahmen entsprechend der erbrachten Leistungen auf die Unternehmen zugeschrieben. Aber auch in Deutschland kann ein solches System gelingen. Der bdo regt daher an, keine Zeit zu verlieren und zeitnah eine technische Lösung zur Erfassung der Fahrten zu entwickeln. Diese soll fahrzeug- und linienscharf erkennen, welches Ticket mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen welchen Punkten genutzt wurde – unkompliziert für die Nutzenden, ohne Auswirkungen auf den Betrieb, möglichst ohne den Aufbau einer kostspieligen Infrastruktur und selbstverständlich datenschutzkonform.

Die Fahrgäste profitieren ebenfalls vom digitalen Deutschlandticket. Durch die digitale Nutzungserhebung kann das Angebot vor Ort erheblich besser geplant und angepasst werden. Die Attraktivität des ÖPNV steigt. Das „BiBo-System“ (Be-In-Be-Out) des Deutschlandtickets kann erweitert werden, so dass auch andere Tarife digital erfasst und abgerechnet werden können, etwa „Best-Preis“ Angebote. Je nach Ausgestaltung der digitalen Erfassung der Ticketnutzung wären weitere Zusatzdienstleistungen für die Kundinnen und Kunden denkbar.

Das Deutschlandticket hat das Potenzial, weitere grundlegende Veränderungen anzustoßen. Das Interesse an den Daten aus dem Ticket ist enorm. Gleichzeitig haben die Unternehmen ein Interesse daran, dass Daten erhoben werden, um ihre Einnahmeansprüche nachzuweisen. Aber auch die Beharrungskräfte sind stark, die wenig Interesse an Transparenz haben und eigentlich alles wie bisher lassen möchten. Entsprechend braucht es jetzt ein starkes politisches Signal, dass das „Digitale Deutschlandticket“ gewollt ist.

Der bdo empfiehlt, dass der Bund die Bereitstellung seines Beitrags zur Finanzierung mit der Auflage verknüpft, dass das oben beschriebene System zeitnah aufgebaut wird und den Prozess unterstützend begleitet.

bdo, 30.09.2025

Stellungnahme zum Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (Drucksache 21/1495) – Anhörung „Deutschlandticket“

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Branchenverband des Öffentlichen Personen- und Schienengüterverkehrs mit rund 700 Mitgliedsunternehmen und ihren rund 450.000 Beschäftigten, begrüßt die Zielsetzung der vorliegenden Änderung des Regionalisierungsgesetzes grundsätzlich. Wir möchten unserer Stellungnahme voranstellen, dass die Regionalisierungsmittel vorrangig als Bestellerentgelte für den Schienenpersonennahverkehr gedacht sind. Der VDV hat mit seinem kürzlich veröffentlichten „**Gutachten zur Finanzierung der Leistungskosten im deutschen ÖPNV 2024-2040 – Das Deutschlandangebot**“¹ einen Transformationsfahrplan für einen modernen, effizienten und leistungsstarken ÖPNV in Deutschland vorgelegt. Ein zentraler Schwerpunkt des Gutachtens sind für den Bahnverkehr die volle Umsetzung des Deutschlandtakts, von Infrastrukturmaßnahmen – insbesondere in zentralen Bahnknoten – sowie die Verbesserung der Umsteigebeziehungen im SPNV. Um dieses ambitionierte Ziel bis zum Jahr 2040 zu erreichen, ist die dauerhaft höhere Dotierung und Dynamisierung der Regionalisierungsmittel nach § 5 RegG eine Grundvoraussetzung.

Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drucksache 21/1495) soll eine gesetzliche Regelung zur **Finanzierung des Deutschlandtickets** über das Jahr 2025 hinaus festgeschrieben werden. Zugleich müssen aus Sicht des VDV die Beschlüsse der **Sonder-VMK vom 18. September 2025** sowie die darauf basierende **Beschlussempfehlung des Bundesrates vom 26. September 2025** (BR-Drucksache 402/25(B)) im vorliegenden Gesetzentwurf Berücksichtigung finden.

In den Beschlüssen haben sich Bund und Länder auf eine gleichbleibende finanzielle Beteiligung von jeweils 1,5 Mrd. Euro pro Jahr und die **Übertragbarkeit der nicht verbrauchten Bundesmittel auf die Folgejahre** verständigt (siehe TOP 3, Nr. 1 der Sonder-VMK): *„Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass Bund und Länder sich einig sind, von 2026 bis 2030 jährlich jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Deutschlandticket bereitzustellen. Die Übertragbarkeit von im jeweiligen Kalenderjahr nicht verbrauchten Bundesmitteln auf die Folgejahre ist im Regionalisierungsgesetz festzuschreiben.“*

Die Länder haben sich ebenfalls darauf verständigt, dass der Preis für das Deutschlandticket im kommenden Jahr angepasst werden muss und eine Erhöhung des Ticketpreises auf 63 Euro pro Monat vereinbart. Darüber hinaus soll ab 2027 eine indexbasierte Preisfortschreibung unter Beteiligung der Branche erfolgen, die die tatsächliche Kostenentwicklung berücksichtigt (siehe TOP 3, Nr. 2, Satz 2 der Sonder-VMK): *„Ab 2027 wird der Preis des Deutschlandtickets anhand eines bis zur Verkehrsministerkonferenz im Herbst 2025 zu erarbeitenden Kostenindex fortgeschrieben. Dieser Index soll insbesondere Personal- und Energiekosten abbilden und ist nach Anhörung der Branche festzulegen.“*

Mit diesen und den beschlossenen Änderungsempfehlungen der Länder im Bundesrat, die im Gesetzentwurf der Bundesregierung aus Sicht des VDV noch zwingend festgeschrieben werden müssen, kann die nötige Planungssicherheit für die Branche erheblich verbessert werden. Zugleich zeigen Berechnungen, dass die o. g. Preiserhöhung allein die Finanzierungslücken nicht vollumfänglich schließen kann. Hierzu bedarf es vielmehr eines **stärkeren Vertriebs des Deutschlandtickets** und weiteren Vereinfachungen bei

¹ Abrufbar unter: <https://www.vdv.de/oepnv2040.aspx>

den ÖPNV-Tarifen. Nur so kann ein dauerhafter Erfolg des Deutschlandtickets gewährleistet werden; bei den Fahrgästen und für die Branche.

Am Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drucksache 21/1495) ist insbesondere kritisch zu bewerten, dass eine gesetzliche Finanzierungsregelung für lediglich ein weiteres Jahr geschaffen werden soll und die Bundesmittel nicht dynamisiert werden. Damit würde weiterhin die nötige Planungssicherheit fehlen; für die Branche, für Fahrgäste oder auch für Arbeitgeber (Deutschlandticket Job). Im Übrigen wären damit im nächsten Jahr erneut öffentliche Diskussionen über die Zukunft des Deutschlandtickets vorherzusehen, die sich negativ auf die Verkaufszahlen auswirken werden. Vielmehr sind die **zentralen Punkte aus Branchensicht**, dass

- die Finanzierung des Deutschlandtickets für 2026 und die Folgejahre bis 2030 – gemäß dem Beschluss der Sonder-VMK und Beschlussempfehlung des Bundesrates - auskömmlich gesichert wird,
- der Preis des Tickets und die darüber hinaus notwendigen Ausgleichsmittel von Bund und Ländern gemäß einer indexbasierten Fortschreibung *gleichermaßen* dynamisiert werden. Der VDV hat dazu konkrete Vorschläge gemacht und bietet seinen Sachverstand weiterhin an,
- die Länder in ihren ÖPNV-Gesetzen eine verpflichtende gesetzliche Grundlage für das Deutschlandticket schaffen; dies sollte der Bund von den Ländern einfordern,
- das Deutschlandticket Job über 2025 hinaus erhalten bleibt und Auszubildende mit Studierenden gleichgestellt werden,
- eine Governance geschaffen wird, die die inhaltliche Produktverantwortung und Aufgabe der Tarifgeberschaft fokussiert sowie die Branche an Entscheidungen wirklich beteiligt anstatt nur beratend anzuhören. Vor allem in die Beantwortung der zentralen Fragen zur Preisbildung, zur öffentlichen Co-Finanzierung und zur Einnahmeaufteilung muss die Branche gleichberechtigt in die Entscheidungen einbezogen werden.

Die Bedeutung dieser Punkte nimmt von Woche zu Woche insofern zu, als dass unter dem aktuell gültigen gesetzlichen Rahmen festzustellen ist, dass in den letzten Monaten des Jahres 2025 die Summe aus Ausgleichsmitteln von Bund und Ländern und Fahrgeldeinnahmen zur Finanzierung des Tickets nicht mehr auskömmlich ist. Das zeigen die Einnahmen und Kosten für 2023 bis 2025 ergänzt um Prognosen der zuständigen Unterarbeitsgruppe von Bund, Ländern und Branche zu Preis, Prognose und Szenarien für die Jahre danach.

Auch ein weiterer Punkt bedarf einer Korrektur:

Mit der **Einfügung der Absätze 3a und 7a in § 9 RegG** ergeben sich für die Ausgleichsmittel des Bundes zwei Zeiträume für den Ausgleich finanzieller Nachteile aus der Einführung des Deutschlandtickets: vom 1. Mai 2023 bis zum 31. Dezember 2025 (Absätze 3 und 7) und vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2026 (Absätze 3a und 7a). Damit können die Mittel für das Deutschlandticket nicht für den Gesamtzeitraum von 2023 bis 2026 verwendet werden. Eine **Übertragung möglicher Ausgabenreste** an Bundesmitteln aus dem ersten Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 31. Dezember 2025 in das Kalenderjahr 2026 wäre damit ausgeschlossen. Dies sehen wir **sehr kritisch** und bitten um das Festschreiben der Überjährigkeit der Mittelverwendung für den Gesamtzeitraum von 2023 bis 2026 bzw. entsprechend der Beschlussfassung der Sonder-VMK für alle Folgejahre.

Grundsätzliche Erläuterungen:

Preisbildung für das Deutschlandticket

Der derzeitige Preis des Deutschlandtickets in Höhe von 58 Euro wurde zum 1. Januar 2025 eingeführt. Die seitdem gezeigte Preissensibilität wurde unterschiedlich bewertet. Während die Marktforschung im Auftrag von Bund und Ländern eine Preissensibilität sieht, zeigen diverse Vertriebsorganisationen diese Sensibilität anhand ihrer Verkaufszahlen nicht in gleichem Maße. Aktuell arbeitet die UAG Preis, Prognose und Szenarien (PPS) an einer aktuellen Prognose zur Schadensermittlung für die Branche aus den Verkäufen des Deutschlandtickets und dem sog. Restsortiment. Unabhängig von den konkreten Ergebnissen der UAG - mit Folgen für den Finanzierungsbedarf ab 2026 - braucht es einen Mechanismus, um die künftigen Finanzierungsbedarfe für die Umsetzung des Deutschlandtickets durch Verkehrsleistungen abzusichern. Dabei stehen die Kosten für Personal, Fahrzeuge, Material und Energie im Mittelpunkt.

Damit diese Leistungskosten der Branche finanziert werden können, sind die o. g. **Beschlüsse der Sonder-VMK** zur Erarbeitung und Umsetzung eines Kostenindex in Kraft zu setzen.

Ausgleichsleistungen von Bund und Ländern

Die Bundesregierung bekennt sich mit dem vorliegenden Entwurf zu den bisher zugesagten 1,5 Mrd. Euro. Vor dem Hintergrund der Gesamtkosten fehlt es mit dieser Festlegung bei höherem Ausgleichsbedarf an einer ausreichenden Flexibilität. Die gegenwärtig diskutierte Ausgleichssystematik kann je nach der Entwicklung im laufenden Jahr zum Sinken des Ausgleichs für 2026 führen. Die Branche sieht deswegen eine **Dynamisierung der Ausgleichsmittel** von Bund und Ländern für **notwendig** an. Beide Parteien müssen sich zu einer gemeinsamen Finanzierung auch über die 3 Mrd. Euro hinaus bekennen.

Darüber hinaus fehlen im Gesetzentwurf der Bundesregierung Antworten auf weitere Finanzierungsfragen. Das betrifft vor allem das Thema **Einnahmearbeitung**:

Einnahmearbeitung Stufe 2

Bund und Länder müssen sich aufgrund ausbleibender Sitzungen des noch existierenden Koordinierungsrats zeitnah mit der Einnahmearbeitung für das Deutschlandticket befassen. Da nach Meinung der Expertinnen und Experten in der entsprechenden UUAG der Eintritt in Stufe 3 wegen der erst noch zu schaffenden technischen Voraussetzungen nicht vor 2028 kommen kann, ist jetzt der Schwerpunkt auf die Umsetzung der Stufe 2 ab dem Jahr 2025 für einen längeren als den angedachten Zeitraum zu setzen. Der VDV setzt sich für die Anwendung rückwirkend ab 1. Januar 2025 ein.

Einnahmearbeitung Stufe 2 für 2025

Die UAG Einnahmearbeitung hat am 4. September gegen die Stimme des VDV entschieden, dass die Monate Januar bis August 2025 nicht rückwirkend nach Stufe 2 abgerechnet werden. Stattdessen sollen im Rahmen einer so genannten „Schwungmasseverteilung“ innerhalb der Deutschlandtarifverbund-GmbH die Einnahmen im SPNV so verteilt werden, dass die Länder wirtschaftlich so stehen, als wäre die Stufe 2 im gesamten Jahr angewendet worden. Das gleiche Verfahren wurde bereits im vergangenen Jahr angewendet. Die UAG Einnahmearbeitung hat zudem festgestellt, dass die Voraussetzungen für die tatsächliche Abrechnung für den Geltungsmonat August noch nicht vorliegen. Daher kann frühestens der Geltungsmonat September vollständig nach Stufe 2 abgerechnet werden.

Um für einen größtmöglichen Zeitraum des Jahres 2025 eine an der Verkehrsleistung orientierte Einnahmearbeitung vorzunehmen und vor dem Hintergrund, dass 85 % der Verkehrsleistungen im eigenen Verbundgebiet der Nutzerinnen und Nutzer erbracht werden, schlägt der VDV weiterhin eine Anwendung der Stufe 2 für das Gesamtjahr 2025 mit einer rückwirkenden Abrechnung der vorangegangenen Monate vor. Eine über das Gesamtjahr einheitliche Berechnung erleichtert den Verbänden und Verkehrsunternehmen auch die Erstellung der Jahresabschlüsse.

Einnahmearbeitung Stufe 2 ab 2026 (inkl. IT-Sicherheit)

Der aktuelle Einnahmearbeitungsvertrag zur Stufe 2 gilt nur bis zum 31. Dezember 2025. Deshalb ist zu klären, welche Regelung ab dem 1. Januar 2026 gelten soll. Der Bund sollte auch hier darauf achten, dass insbesondere die Einnahmenseite des Tickets nicht Schaden nimmt. Dazu gehört auch die Etablierung

einer noch stärkeren IT-Sicherheit für die digitale Ausgabe und Kontrolle des Deutschlandtickets. Diese IT-Anforderungen sind die Grundlage einer funktionierenden Einnahmensicherung. Der Bund sollte sich deshalb den Ergebnissen der gemeinsamen Task Force der Branchenverbände BSN, mofair und VDV anschließen. Das gilt für die Transparenz der Ticketverkäufe hinsichtlich der Einnahmeverteilung innerhalb des ÖPNV. Das gilt gleichzeitig für die Bekämpfung jedweder Versuche, Deutschlandtickets rechtswidrig zu erlangen oder illegal herzustellen bzw. zu vermarkten.

Bundesweiter inhaltlicher Produktverantwortlicher und bundesweiter Tarifgeber

Das Deutschlandticket ist ein bundesweites Ticket. Gleichwohl gelten **verschiedene Anwendungsregelungen**, zum Beispiel zur Fahrradmitnahme, zur Mitnahme Dritter oder von Haustieren. Der Bund sollte die bisherigen Beratungen zum einheitlichen Produktverantwortlichen und bundesweiten Tarifgeber für das Deutschlandticket inhaltlich begleiten und ihre Ziele unterstützen. Ziel dieser Beratungen soll eine Entscheidung darüber sein, ob für das Deutschlandticket beides geboten ist und welche Institution künftig diese Rollen übernimmt.

Dabei sollte es eine Übergangslösung geben, nach der die heute rund 70 Verantwortlichen in einem ersten Schritt durch maximal eine Organisation pro Bundesland ersetzt werden. Diese Gruppe der Produktverantwortlichen formuliert dann gemeinsam in Abstimmung mit dem federführenden Bundesland und dem Bund für die UAG Tarifbestimmungen die bundesweit einheitlichen Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket.

Deutschlandticket Job

Nach den aktuellen Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket läuft das Angebot des rabattierten Deutschlandtickets Job am 31. Dezember 2025 aus. Dieses Angebot ist parallel zum Gesetzgebungsverfahren der 11. Änderung des RegG zeitlich zu entfristen. Gerade die 48 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Bürgerinnen und Bürger sind eine wichtige Zielgruppe des Deutschlandtickets.

Deutschlandticket Auszubildende

Bund und Länder haben außerdem das Deutschlandticket für Studierende eingeführt. Dieses Angebot ist für die Akzeptanz des Tickets und zur Ausprägung nachhaltiger Mobilitätsroutinen wichtig. Gleichwohl behandelt es nicht alle Personen in dieser Altersgruppe gleich. Deshalb sollten Bund und Länder in der UAG Tarifbestimmungen unter Vorsitz des Freistaates Sachsen - sowie im engen Zusammenschluss mit Innungen, der IHK und den Gewerkschaften – einen Vorschlag für eine entsprechende Regelung zur **Ausweitung des Deutschlandtickets auf Auszubildende** entwickeln. Ein Vorschlag sollte noch in diesem Jahr vorgelegt und in der Verkehrsministerkonferenz beschlossen werden. Der VDV steht für vertriebliche Unterstützung durch seine Mitgliedschaft bereit.

Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)

Stellungnahme zum Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (Drucksache 21/1495)

Das Deutschland-Ticket wurde 2023 auf Initiative der Bundesregierung und der Länder eingeführt und innerhalb weniger Monate weitgehend reibungslos am Markt platziert. Entscheidend waren dabei zwei Faktoren: Die meist massiven Preissenkungen gegenüber Abos und Zeitkarten in den Regionen wurden durch Bund und Länder finanziert und die Kunden der Verkehrsunternehmen und Verbünde erhielten unkompliziert und proaktiv von den Verkehrsunternehmen und Verbünden das neue Ticketangebot bereitgestellt. Bei Bestandsabonnenten oft im Rahmen einer automatischen Umstellung. Nicht allein, aber aufgrund ihres hohen Kundenbestands haben die kommunalen ÖPNV-Unternehmen in Großstädten und Metropolregionen nicht unwesentlich zu diesem Erfolg beigetragen. Es konnten in großem Umfang Neukunden gewonnen oder die ÖPNV-Nutzung bei Bestandskunden erhöht werden. Damit gelang ein deutlicher Beitrag zur Verkehrswende. In Stuttgart etwa konnte der ÖPNV-Marktanteil (Modal-Split) im Jahr 2024 um 3%-Punkte auf 26% gesteigert werden.

Diesen Erfolg zu erhalten, ist im Sinne aller Beteiligten. Deshalb ist dem Bundesgesetzgeber und den mitfinanzierenden Ländern für die Bereitschaft sehr zu danken, auch nach 2025 die Finanzierung des Deutschland-Tickets fortzuführen, indem das Regionalisierungsgesetz nun entsprechend geändert wird. Diese Stellungnahme erfolgt aus Sicht der Stuttgarter Straßenbahnen AG, einem kommunalen Verkehrsunternehmen, dessen Situation aber sicherlich als beispielhaft für viele Verkehrsunternehmen angesehen werden kann. Für die SSB als aktiver Akteur am Kundenmarkt mit voller unternehmerischer Verantwortung sind dabei zwei Aspekte für die Einordnung der Situation zum Deutschland-Ticket von zentraler Bedeutung: die langfristige **Planungssicherheit für die wirtschaftliche Führung des Unternehmens** und **der Erhalt und die Entwicklung des Kundenbestands hin zu einer möglichst hohen Nutzung des ÖPNV-Angebots**.

1. Bewertung des Gesetzentwurfs für das Jahr 2026

Im vorliegenden Gesetzentwurf sind **einige wichtige Änderungen vorgesehen**, die **äußerst positiv und teilweise unverzichtbar** sind. Zuerst ist hier die grundsätzliche Bereitschaft zur Bereitstellung der Finanzierungsmittel anzuführen. Diese stellt zumindest in 2026 einen ersten wichtigen Schritt zur angesprochenen unternehmerischen Planungssicherheit dar. Ebenso ist nachvollziehbar, dass neben den Bundesmitteln nach wie vor generische Mittel der Bundesländer zur Ko-Finanzierung einzusetzen sind und ein neuer Verwendungsnachweis für die Länder eingeführt wird. Dass dabei eine Mittelver-

schiebung zwischen den Ländern ermöglicht wird, ist wichtig und war ein ganz wesentlicher Konsens der letzten Verkehrsministerkonferenz.

Darüber hinaus ist jedoch noch **eine Lücke in den meisten Regelungen auf Länderebene** im Hinblick auf die Randbedingungen für die lokalen Aufgabenträger festzustellen, die bisher auch nicht geschlossen wird. Die notwendigen Regelungen in den ÖPNV-Gesetzen der Länder fehlen noch weitgehend und ergeben Unsicherheit für viele ohnehin in finanzieller Not befindliche Kommunen und Aufgabenträger. Deshalb wäre eine Regelung in diesem Gesetz wünschenswert, welche die **Umsetzung von „Anwendungsbefehlen“ durch die Länder verbindlich** vorgibt.

Der Vollständigkeit halber ist auf zwei weitere Punkte hinzuweisen, welche die Nachfrageentwicklung im Kontext des Deutschlandtickets und damit auch die Planungssicherheit in Bezug auf die Ertragssituation negativ tangieren. Bei den Bürgerinnen und Bürgern bleibt es sinnvollerweise weiterhin beim einfachen Zugang zum Deutschland-Ticket, was sehr zu begrüßen ist; allerdings sind die Kunden als Folge **des gleichbleibenden Finanzierungsvolumens mit einer Preiserhöhung von 5 €, d.h. +8,6% konfrontiert**, welche erfahrungsgemäß nicht **ohne negative Auswirkung auf die Nachfrage** bleiben wird, wie die Preisanpassung im letzten Jahr gezeigt hat. Insofern steigt bereits 2026 der Anteil der Nutzerfinanzierung deutlich an. Ähnlich **hemmend wirkt die bisher fehlende Entfristung des Rabatts von 5% für das Deutschland-Ticket Job über den 31.12.2025 hinaus**. Der Wegfall dieses Angebots hätte eine noch gravierendere Auswirkung auf die Nachfrage und die Ertragssituation der Verkehrsunternehmen, falls mit dem Ausstieg von Arbeitgebern und dem Entfall der damit einhergehenden Bezuschussung größere Kundengruppen auf einmal wegfallen würden. Aber auch allein schon die Tatsache, dass es bisher keine langfristige Regelung zum Job-Ticket gab, begleitet von den kontinuierlichen öffentlichen Diskussionen um etwaige Preisanpassungen, hat viele Firmen davon abgehalten, mit den Verkehrsunternehmen vor Ort entsprechende Rahmenverträge abzuschließen.

2. Wirkungen im Jahr 2026, die aus Regelungen des Gesetzentwurfes folgen

Aus dem Entwurf ergeben sich zwei wesentliche Sachverhalte, die für die SSB als kommunales Verkehrsunternehmen mit erheblicher Planungsunsicherheit für 2026 einhergehen.

- I. Das Finanzierungsvolumen für 2026 laut Gesetz liegt unverändert in der bisherigen Höhe von 3 Mrd. €. Nachdem kein Mittelübertrag aus 2025 mehr erwartet werden darf, sinkt das bisher in 2025 bei den Unternehmen ankommende Volumen in Höhe von vsl. 3,44 Mrd. € um 13% auf 3 Mrd. € in 2026. Damit ist für 2026 eine komplementäre Finanzierungsquelle notwendig. Der erwartete **zusätzliche Umsatzerlös aus der Preisanhebung um 5 € ab 01.01.2026 muss als bundesweit insgesamt zu knapp angesehen werden**. Die zu Recht eingeforderten Effizienzsteigerungen im Vertrieb und in den administrativen ÖPNV-Strukturen lassen sich nicht kurzfristig ab dem 1. Januar 2026 ergebniswirksam umsetzen und müssen darüber hinaus für die Akteure vor Ort anreizkonform ausgestaltet werden. Die im kommunalen ÖPNV mittlerweile eingetretenen und weiter zu erwartenden Kostensteigerungen, v.a. im Zuge hoher Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, finden in der Gesamtfinanzierung noch keine angemessene Berücksichtigung.
- II. Des Weiteren sind die **Auswirkungen für die verschiedenen Beteiligten ungleich verteilt**, weil statt des bisherigen Ausgleichsregimes der Fördermittelrichtlinien bis 2024 **nun die Pauschalierung** des Ausgleichs vorgesehen ist. Mit dieser wird der prozentuale Anteil eines jeden Aufgaben-

trägers am Fördertopf von 2025 auch für das Jahr 2026 festgeschrieben. Durch den Rückgang des Fördervolumens um 13% sind die Fördermittelempfänger im ersten Schritt nun von einer analogen Kürzung des Ausgleichs betroffen. Zwar werden die Fahrgelderlöse ebenfalls steigen, jedoch führt dies zu einer unterschiedlich hohen Deckung des tatsächlichen Finanzbedarfs, da das **Verhältnis zwischen Fahrgeldeinnahmen und Ausgleichsbedarf von Region zu Region sehr unterschiedlich** ist. Eine Unterdeckung kann vor allem in solchen Regionen eintreten, die ursprünglich ein höheres Preisniveau hatten und deshalb heute einen hohen Ausgleichsbedarf vorweisen, der nicht dynamisiert ist. Beim realistischen Fall eines Unternehmens mit 120 Mio. € Fahrgeldeinnahmen und 80 Mio. € Zuschuss, wird die Entwicklung in 2026 zu höheren Fahrgeldeinnahmen von etwa 10 Mio. (+8,6 % gemäß Preiserhöhung auf 63 EUR, zu erwartende Nachfragerückgänge noch unberücksichtigt) aber gleichzeitig die geänderte Bezuschussung (-13%) zu rd. -10 Mio. € führen. Ein Ausgleich der gestiegenen Kosten ist dann nicht mehr möglich. Als Folgerung ist daher **für 2026 ein Ausgleich zwischen unterschiedlich betroffenen Regionen zwingend erforderlich**. Die entsprechenden Regelungen sollten auf Bundes- und/oder Landesebene verankert werden.

3. Situation für die Folgejahre 2027 ff. und zukünftige Herausforderungen

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht bis dato lediglich eine Verpflichtung bis 2026 vor. Unter den zu Beginn genannten Aspekten der Planungssicherheit für die Unternehmen und dem Ziel einer Erhaltung oder Steigerung der Akzeptanz des Deutschland-Tickets bei den Kunden fehlt aktuell eine ergänzende Gesetzesgrundlage zur **Sicherung der Finanzierung für 2027 und die Folgejahre**. Dabei sollte eine kontinuierliche **Dynamisierung des Ausgleichsvolumens auf Basis der Kostenentwicklung der Verkehrsunternehmen in Erwägung** gezogen werden. Andernfalls würde die zu erwartende Kostenentwicklung zu deutlich überproportionalen Preissteigerungen beim Deutschlandticket führen. Ein durchschnittlicher Kostenanstieg von 2,7% p.a. würde den Preis beim Deutschlandticket bis 2030 auf über 75 € steigen lassen. Die Folge wäre der verkehrspolitisch kontraproduktive Effekt, dass gerade vom Pkw zum ÖPNV gewechselte Nutzende wegen des nun als zu hoch wahrgenommenen Preises wieder abwandern. Der steigende Finanzbedarf würde über einen überproportional hohen jährlichen Preisanstieg vorrangig von dem Teil der Kunden abverlangt werden müssen, die auf den ÖPNV angewiesenen sind.

Aufsetzend auf einer gesetzlich verankerten, öffentlichen Finanzierung sind folgenden Regelungen vorzusehen:

- Die von Seiten der ÖPNV-Kunden zu erbringenden Finanzierungsbeiträge sind in Form **eines verbindlichen Preisfortschreibungsindex** so zu gestalten, dass die **Kostensituation der Verkehrsunternehmen adäquat abgebildet** wird und der D-Ticket-Preis marktverträglich und für den Kunden nachvollziehbar weiterentwickelt wird. Dies dient der Planungssicherheit bei Unternehmen wie auch der Akzeptanz bei Kunden.
- Eine **Verständigung auf eine sachgerechte Einnahmenaufteilung** ist bundesweit zu finden und muss im Zusammenhang mit der Entwicklung und ggf. Anpassung der Zuschussmittel gesehen werden, die die Nivellierung unterschiedlicher Wirkungen bei den Akteuren ermöglicht. Kein wirtschaftlich handelnder Entscheidungsträger wird einer Einnahmenaufteilung zustimmen können, die am Ende dazu führt, dass die Einnahmen vor Ort geringer ausfallen als vorher.

4. Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend ist der Gesetzentwurf aus Sicht eines kommunalen Verkehrsunternehmens wie der SSB **als positives Signal für die Fortführung und perspektivisch dauerhafte Finanzierung des Deutschlandtickets** zu werten. Er stellt einen ersten wichtigen Schritt zur Planungssicherheit dar.

Um das Angebot und bisherige Erfolge zu sichern, sind jedoch weitere Maßnahmen notwendig.

Kurzfristig braucht es ergänzende Regelungen im laufenden Jahr, damit das Deutschlandticket 2026 weiterhin vollumfänglich angeboten und genutzt werden kann:

- Die **unbefristete Fortführung des Deutschlandticket-Job ab dem 01.01.2026** sollte zeitnah geregelt werden. Dies könnte zusätzliche Nachfragepotenziale erschließen, insbesondere mit der Unterstützung leistungsfähiger Vertriebspartner vor Ort.
- Der **pauschalierte Ausgleich ab 2026 muss durch einen Nivellierungs-Mechanismus ergänzt werden**, der allen Regionen faire Kompensationen ermöglicht, um kommunale Mehrbelastungen zu vermeiden.
- Ein **Preisfortschreibungsmechanismus ab 2027 sollte frühzeitig vereinbart werden** – für Planungssicherheit bei Unternehmen und Kunden.
- In vielen Bundesländern fehlen rechtliche Rahmenbedingungen. Eine **verbindliche Vorgabe** an die Länder wäre hilfreich.

Mittelfristig ab 2027 sollte die Dynamisierung der Finanzierung überdacht werden, um

- die allgemeinen Kostensteigerungen der Verkehrsunternehmen durch entsprechende Ertragsentwicklungen auf Basis von **Fahrgeldeinnahmen und Zuschüssen** abdecken zu können.
- **strukturelle Einnahmeverluste durch eine bundesweite Einnahmeaufteilung auszugleichen**. Nur mit passenden Zuschüssen kann eine solche Umstellung tragfähig gestaltet werden.



Deutscher Bundestag

Verkehrsausschuss

Ausschussdrucksache

21(15)26-F

vom 01.10.2025

Öff. Anhörung am 06.10.2025

01.10.2025

Stellungnahme zum Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes“, BT-Drucksache 21/1495

Der Konzernbetriebsrat DB AG und der Gesamtbetriebsrat DB Regio AG danken dem Verkehrsausschuss für die Möglichkeit, im Rahmen einer öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes Stellung zu nehmen.

Das Deutschland-Ticket hat die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs einfacher und flexibler gemacht. Insgesamt sind zwei Drittel der Fahrgäste der DB Regio AG mit dem Deutschland-Ticket unterwegs. Es ist damit das mit Abstand beliebteste Ticket.

Wir begrüßen ausdrücklich die Verständigung zur geplanten Fortsetzung des Deutschland-Tickets über das Jahr 2025 hinaus. Damit wird ein Planungshorizont für die Branche, für die Beschäftigten und vor allem auch für die Kund:innen des ÖPNV geschaffen. Die Akzeptanz des Produktes sowie des Nahverkehrs insgesamt wird gestärkt und gleichzeitig eröffnet dies Potenziale für die noch bessere Marktdurchdringung in der Zukunft.

Mit Blick auf den vorliegenden Entwurf wurden in der Sonder-VMK am 18.09.25 bereits einige Aspekte positiv weiterentwickelt. Dennoch sind wesentliche Forderungen aus Sicht der erlösverantwortlichen Akteure, den Unternehmen und Aufgabenträgern, bislang unberücksichtigt geblieben. Im Einzelnen:

- 1) Positiv zu werten ist, dass Bund und Länder sich mit Beschluss der VMK einig sind, die Finanzierung über das Jahr 2026 hinaus für den Zeitraum bis 2030 zu sichern und jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Deutschlandticket bereitzustellen.
- 2) Essenziell wichtig ist gleichfalls das Übereinkommen zur weiterhin bestehenden Übertragbarkeit von im jeweiligen Kalenderjahr nicht verbrauchten Bundesmitteln auf die Folgejahre. Das hilft, die Mittelbedarfe auszusteuern und bestenfalls auch, künftige Preisanhebungen zu dämpfen.
- 3) Kritisch zu sehen ist, dass die Finanzierungsmittel für die Jahre 2026 bis 20230 derzeit sowohl von Seiten des Bundes wie auch der Länder in der Höhe fixiert sind. Diese Festschreibung bedeutet, dass künftige Kostensteigerungen der Unternehmen nicht

...

berücksichtigt sind und nicht durch den Ausgleich gedeckt werden. Es soll nur einen gedeckelten Zuschuss als Pauschale geben.

- 4) Die fehlende Kostendeckung müsste somit über zusätzliche Einnahmen durch die Kunden generiert werden. In der Folge bedeutet dies, dass der D-Ticketpreis in den Folgejahren überdurchschnittlich angehoben werden muss. Gleichzeitig braucht es aber echte Neukunden im System zur gewünschten und nun noch dringenderen Stützung der Finanzierung. Unter den skizzierten Bedingungen würde dies mindestens herausfordernd. Um diesen Widerspruch aufzuheben ist es notwendig, dass Bund und Länder den Finanzierungsbetrag für die Folgejahre entsprechend den erwarteten Kostensteigerungen der Branche jährlich dynamisieren.
- 5) Die Herausforderungen einer auskömmlichen Finanzierung sind Bund und Ländern durchaus präsent. Die künftige Dynamisierung des Preises ab 2027 über einen Kostenindex ist sachgerecht und zu begrüßen.
- 6) Unklar ist, wie Mehrerlöse aus diesem Kostenindex anteilig zur Dämpfung der Ticketpreiserhöhung verwendet werden sollen. Das ist ein Widerspruch zu den skizzierten Finanzierungslücken wie auch zur gewünschten Marktorientierung der Unternehmen. Zum Erhalt eines politisch attraktiven Ticketpreises werden mit solchen Maßnahmen Erlöschancen beschnitten.
- 7) In Summe bestehen begründete Zweifel in der Branche, dass der für 2026 kalkulierte und auch für die Folgejahre erwartete Finanzierungsbedarf vollständig mit den bisherigen Maßnahmen und bereitgestellten Mitteln gedeckt werden kann. Der Umgang mit der Lücke ist Stand heute ungelöst und muss aufgelöst werden.

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände



DEUTSCHER
LANDKREISTAG



DStGB
Deutscher Städte-
und Gemeindebund

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände · Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin

01.10.2025

An die Mitglieder des Verkehrsausschusses
des Deutschen Bundestages

Per E-Mail: verkehrsausschuss@bundestag.de

Deutscher Bundestag
Verkehrsausschuss

Ausschussdrucksache
21(15)26-G

vom 02.10.2025

Öff. Anhörung am 06.10.2025

Aktenzeichen

66.06.20 D (DST)

III/830-02-15 (DLT)

IV/723-22 (DSTGB)

Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes

(BT-Drs. 21/1495)

Anhörung im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages am 06.10.2025

Stellungnahme der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände

Der örtliche ÖPNV gehört zum Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG). Die Städte, Landkreise und Gemeinden sind als ÖPNV-Aufgabenträger für die **Planung, Organisation und Finanzierung des örtlichen ÖPNV** verantwortlich. Aus dieser Perspektive nehmen wir nachfolgend zum Gesetzentwurf Stellung.

I. Grundsätzliche Anmerkungen

Der Gesetzentwurf betrifft die **Fortgeltung des Deutschlandtickets**. Das Gesetzgebungsverfahren hat die Bundesregierung in der Sommerpause zu einem Zeitpunkt eingeleitet, als noch nicht alle Details zur weiteren Finanzierung zwischen Bund und Ländern geeint waren. Zwischenzeitlich liegt der **Beschluss der Sonder-Verkehrsministerkonferenz (VMK)** vom 18.09.2025 vor, aus dem sich Änderungs- und Anpassungsbedarf im Gesetzentwurf ergibt. Dieser Beschluss bleibt in einigen zentralen Punkten hinter den Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände zurück, um eine auskömmliche Finanzierung für die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger sicherzustellen:

- **Dynamisierung:** Nicht nur der Ticketpreis, sondern auch der von Bund und Ländern gewährte Ausgleichsbetrag muss entsprechend der Kostenentwicklung im ÖPNV („ÖPNV-Kostenindex“) dynamisiert werden. Alternativ ist ein Preisfindungsmechanismus nötig, der den Ticketpreis so ansteigen lässt, dass die fehlende Dynamisierung des Ausgleichsbetrags kompensiert wird.
- **Gesetzlicher Anwendungsbefehl:** Um eine flächendeckende Fortführung des Tickets sicherzustellen, müssen die Länder in ihren ÖPNV-Gesetzen die Tarifvorgabe gemäß der ÖPNV-Verordnung (EG) 1370/2007 gesetzlich vorschreiben und den Aufgabenträgern im Gegenzug einen

Mehrbelastungsausgleich gewähren. Das muss das Gesetz selbst einfordern. Die Ausführungen in der Gesetzesbegründung reichen nicht hin. Wir regen dringend an, dass der Bund seine Finanzierungsbeträge davon abhängig macht, dass die Länder die flächendeckende Anwendung des Deutschlandtickets in dieser Weise einheitlich sicherstellen.

- **Keine Abwälzung von Finanzierungslasten und Defizitrisiken auf die kommunale Ebene.**
- **Die Mittel zur Grundfinanzierung (§ 5 RegG) des Schienenpersonennahverkehrs müssen spätestens mit Wirkung zum 1.1.2027 angehoben und ein Terminplan für einen Modernisierungspakt im ÖPNV vorgelegt werden.**

Die **Geltung des Deutschlandtickets** beruht maßgeblich auf den entsprechenden **Tarifvorgaben der kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger**, die als zuständige Behörden nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 den Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung (Höchsttarifvorgabe) durch Erlass Allgemeiner Vorschriften oder durch Anpassung ihrer öffentlichen Dienstleistungsaufträge auferlegen. Als Kompensation müssen die ÖPNV-Aufgabenträger den Verkehrsunternehmen die Mindereinnahmen beihilferechtskonform ausgleichen. Durch diese Tarifvorgaben werden die kommunalen Aufgabenträger den Verkehrsunternehmen gegenüber in vollem Umfang ausgleichspflichtig, ohne sich auf einen „Haushaltsvorbehalt“ berufen zu können (vgl. EuGH, Urt. vom 25.1.2024, Rs. C-390/22). Die **kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger tragen** damit das **volle Defizitrisiko** für das von Bund und Ländern gewollte und eingeführte Deutschlandticket, wenn keine auskömmliche und verlässliche Finanzierung des Tickets durch Bund und Länder gewährleistet ist.

Die **Anwendung des Deutschlandtickets** erfolgt in allen Ländern mit Ausnahme des Freistaats Thüringen durch die Aufgabenträger **bislang auf freiwilliger Basis und eigenes Risiko**, da die Muster-Erstattungsrichtlinien der Länder eine Erstattung größtenteils als Billigkeitsleistung vorsehen, die ausdrücklich „unter Haushaltsvorbehalt“ stehen. Der Freistaat Thüringen verpflichtet seine kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger im ÖPNV-Gesetz des Landes zur Vorgabe des Deutschlandtickets gegenüber den Verkehrsunternehmen und gewährt ihnen im Gegenzug einen verbindlichen gesetzlichen Ausgleichsanspruch. Diesem Vorgehen müssen die anderen Länder folgen. Das wird nur der Fall sein, wenn die Bundesmittel unter diesem Vorbehalt bereitgestellt werden.

Die **Kommunen können das Defizit nicht schultern**. Sie haben ihre eigenen Finanzierungsbeiträge zum ÖPNV bereits in den letzten Jahren erheblich erhöhen müssen, allein in den Jahren 2017 bis 2021 gesamtkommunal um rund 36 %. Seither sind die Erstellungskosten für den ÖPNV weiter massiv gestiegen. Über alle kommunalen Aufgabenbereiche hinweg weisen die kommunalen Haushalte für das Jahr 2024 zudem ein **historisches Rekorddefizit von rund 25 Mrd. €** auf, ohne dass Besserung in Sicht wäre. Für **2025** wird ein **weiterer Anstieg des Defizits auf über 30 Mrd. €** erwartet. Insofern bestehen **keinerlei finanzielle Spielräume**, um kommunale Mittel für die von Bund und Ländern mit dem Deutschlandticket beschlossene Tarifvergünstigung im ÖPNV aufzubringen. Die Kommunen sehen sich akut kaum mehr in der Lage, überhaupt das Bestandsangebot weiter finanzieren zu können, von einem politisch gewünschte Angebotsausbau ganz zu schweigen. Vielmehr werden bereits jetzt ÖPNV-Netze ausgedünnt und Strecken zeitweise eingestellt.

Wenn Bund und Länder das Deutschlandticket fortsetzen wollen, müssen sie dafür die Finanzierungsverantwortung übernehmen. Ohne auskömmliche Finanzierung durch Bund und Länder werden die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger zwangsläufig keine **Beibehaltung des Tickets beschließen** können.

Keine sicher auskömmliche Finanzierung des D-Tickets für das Jahr 2026

Der vorgelegte Gesetzentwurf zur Elften Änderung des Regionalisierungsgesetzes schafft keine mehrjährige Finanzierungs- und Planungssicherheit für das Deutschlandticket. Der Finanzierungsbeitrag des Bundes soll sich demnach auf 1,5 Mrd. € und auf das Jahr 2026 beschränken.

Der Ausgleichsbetrag von 3 Mrd. € allein sichert für das Jahr **2026 keine auskömmliche Finanzierung**, da der Ausgleichsbedarf absehbar höher liegt. Beim aktuellen Preis des Deutschlandtickets von 58 €/Monat ist nach der im Juni vorgelegten Prognose für **2026** derzeit ein **Zuschussbedarf von 3,5 Mrd. € bis zu 3,92 Mrd. €** erforderlich. Wenn Bund und Länder jeweils 1,5 Mrd. € für das von ihnen gewünschte Deutschlandticket bereitstellen, bliebe somit eine **Finanzierungslücke für das Jahr 2026** in der Größenordnung **von bis zu 920 Mio. €**.

Durch die von der VMK beschlossene Anhebung des monatlichen Ticketpreises auf 63 Euro wird diese **Finanzierungslücke nicht verlässlich geschlossen**. Gegenüber einem maximalen Ausgleichsbedarf von 3,92 Mrd. Euro verbliebe eine Unterdeckung in Höhe von 170 Mio. Euro, da durch die Ticketpreiserhöhung überschlägig nur 750 Mio. Mrd. Euro an zusätzlichen Einnahmen erwartet werden (Preissensibilitäten der Nutzer nicht eingerechnet). Nur unter Einhaltung des unteren Prognosehorizonts (Ausgleichsbedarf bei 3,58 Mrd. Euro) wäre das Deutschlandticket sicher auskömmlich finanziert.

Damit werden Finanzierungslasten für die kommunale Ebene nicht sicher ausgeschlossen. Für Irritationen haben zusätzlich Pressemitteilungen nach der Sonder-VMK gesorgt, dass ein Defizit in Höhe von 200 Mio. Euro als „**Branchenbeitrag**“ zu finanzieren sei. Das ist mit Blick auf die oben genannte prekäre kommunale Finanzsituation **nicht darstellbar und wird von uns abgelehnt**.

Keine auskömmliche Finanzierung des D-Tickets für die Folgejahre

Für die Folgejahre 2027 bis 2030 ist die Finanzierung im Gesetzentwurf bislang ungeregelt. Bei bloßer Fortschreibung des Jahres 2026 bliebe eine auskömmliche Finanzierung ungewiss. Nach dem Beschluss der Sonder- VMK vom 18.09.2025 soll der Ausgleichsbetrag nun zwar auch für die Jahre 2027 bis 2030 und zudem überjährig bereitgestellt werden, aber auf Höhe der **3 Mrd. € / jährlich durch Bund und Länder ohne Dynamisierung** eingefroren werden. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist dies für eine Fortgeltung über 2026 hinaus unzureichend.

Das Deutschlandticket deckelt den Beitrag der Nutzerfinanzierung und erhöht den öffentlichen Zuschussbedarf für den ÖPNV aber dauerhaft. Angesichts **fortlaufend steigender Kosten für die ÖPNV-Leistungen** (u.a. für Personal, Fahrzeuge, Infrastruktur und Energie), wächst der jährliche Finanzbedarf für den Ausgleich der aus dem Deutschlandticket resultierenden Fahrgeldmindereinnahmen von Jahr zu Jahr weiter an. Zusätzliche Fahrgeldeinnahmen durch Neukunden reichen nicht aus, um diese Kostensteigerungen aufzufangen. Zusätzliche Fahrgäste bedürfen vielmehr auch zusätzlicher Kapazitäten, die neue Kosten hervorrufen.

Der Gesetzentwurf regelt den in der Sonder-VMK vereinbarten Ticketpreis nicht. Der aktuelle Gesetzentwurf streicht die Passage in § 9 Abs. 1 Satz 2 RegG zum Einführungspreis und enthält im Übrigen **keine Aussage zur Höhe des Ticketpreises**. Er macht ferner auch zum Finanzierungsbedarf keine Aussagen. Er lässt damit nicht erkennen, wie eine Bedarfslücke für die ÖPNV-Aufgabenträger verlässlich geschlossen werden soll, um das Deutschlandticket in den Folgejahren auskömmlich zu finanzieren. Nach dem unveränderten § 9 Abs. 2 Satz 3 RegG („Die Länder beteiligen sich mindestens in gleicher Höhe“) steht es den Ländern frei, einen höheren Betrag als den Beitrag des Bundes aufzuwenden. Tun sie dies nicht, verbleibt die Bedarfslücke bei den erstattungsverantwortlichen ÖPNV-Aufgabenträgern.

Nach dem VMK-Beschluss soll der Ticketpreis ab 2027 entsprechend einem ÖPNV-spezifischen **Kostenindex** fortgeschrieben werden. Das begrüßen wir grundsätzlich. Um die Kostenentwicklung und

den wachsenden Finanzierungsbedarf für das Deutschlandticket abzubilden, müsste jedoch nicht nur der Ticketpreis, sondern **auch der Ausgleichsbetrag** von Bund und Ländern für das Deutschlandticket entsprechend **dynamisiert** werden. Erst beide Finanzierungsbestandteile sichern eine auskömmliche Finanzierung des Tickets vor Ort. Wird der Ausgleichsbetrag nicht dynamisiert, muss ein Preisfindungsmechanismus vorsehen, dass der Ticketpreis überproportional steigt, um die fehlende Dynamisierung des Ausgleichsbetrags zu kompensieren. Wir regen an, dies im Gesetzestext zu verankern.

Zusätzliche kommunale Finanzierungslasten ab 2026 durch Pauschalen und gedeckelten Ausgleich

Mit der im VMK-Beschluss vorgesehenen Umstellung der Ausgleichssystematik im Jahr 2026 von der sog. „Rettungsschirmsystematik“ auf **Pauschalen** bei gleichzeitiger **Deckelung des Ausgleichsbetrags auf 3 Mrd. €** drohen zusätzliche Finanzierungslasten für die Kommunen, weil eine Einnahmenaufteilung nach Stufe 2 (PLZ-Prinzip) zum 1.1.2026 noch nicht sichergestellt ist.

Im Jahr 2025 beträgt der Ausgleichsbedarf **rund 3,5 Mrd. €** und kann nur durch die „Überjährigkeit“ der Mittel aus Überträgen der Vorjahre und der Ticketpreiserhöhung von 49 € auf 58 € sichergestellt werden. Durch die Deckelung des Ausgleichsbetrags auf 3 Mrd. € stehen den Aufgabenträgern damit **im Jahr 2026 geringere Ausgleichsbeträge als im Jahr 2025** zur Verfügung, trotz gestiegener Kosten. Gleichzeitig ist nicht gesichert, dass die Mehreinnahmen aus der Ticketpreiserhöhung pünktlich und verlässlich vor Ort ankommen und vor Ort für eine auskömmliche Finanzierung sorgen. Die Einnahmenaufteilung nach Stufe 2 konnte bis heute noch nicht ins Werk gesetzt werden. Es sollen nun frühestens für September erstmals Einnahmen nach Stufe 2 tatsächlich kassenwirksam umverteilt werden. Bei der gewählten vertraglichen Konstruktion muss für 2026 ein neuer Vertrag von allen Beteiligten unterzeichnet werden, was erneut zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung erwarten lässt.

Mit der geplanten Umstellung der Ausgleichssystematik in 2026 (Umstellung auf Pauschalen und Deckelung des Ausgleichsbetrags auf 3 Mrd. €) drohen damit **weitere Finanzierungslasten für die Kommunen**. Der von der Sonder-VMK beschlossenen Umstellung des Erstattungssystems kann aus unserer Sicht daher nur zugestimmt werden, wenn die Länder durch einen **gesetzlichen Anwendungsbefehl** die Verantwortung für die Erstattung der durch das Deutschlandticket ausgelösten Fehlbeträge übernehmen.

Gesetzlicher Anwendungsbefehl in den ÖPNV-Gesetzen der Länder – Finanzierungsbeitrag des Bundes muss von einer flächendeckenden Anwendung des Deutschlandtickets abhängig sein

Wir fordern seit Einführung des Deutschlandtickets durch Bund und Länder im Mai 2023, dass die für den ÖPNV allein regelungszuständigen Länder die Umsetzung des Deutschlandtickets landesrechtlich untersetzen. Hierfür müssen in den ÖPNV-Gesetzen der Länder die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch eine **konnexitätsrelevante gesetzliche Regelung** dazu verpflichtet werden, als zuständige Behörden nach Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 den Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket als Höchsttarifvorgabe aufzuerlegen. Es ist für uns völlig unverständlich, dass die Länder einerseits vom Bund vehement die Umsetzung des im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarten „Veranlassungsprinzips“ einfordern und andererseits nunmehr bereits seit drei Jahren sich kontinuierlich verweigern, gegenüber den Kommunen die landesverfassungsrechtlich gewährleistete Mehrbelastungsausgleichsverpflichtung zur Anwendung kommen zu lassen.

Wir können der von der Sonder-VMK beschlossenen Umstellung des Erstattungssystems auf Pauschalen ab 2026 nur zustimmen, wenn auch die Länder die Verantwortung für die Erstattung der durch das Deutschlandticket ausgelösten Fehlbeträge verlässlich übernehmen. Ohne einen solchen **gesetzlichen Anwendungsbefehl** besteht akut die Gefahr, dass ein „Flickenteppich“ von Geltungsbereichen des Deutschlandtickets entsteht, weil einzelne Aufgabenträger aus dem Deutschlandticket aussteigen (müssen). Die Anwendung des Deutschlandtickets muss jedoch und

verlässlich flächendeckend gewährleistet werden. Damit hätten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger gegenüber den Ländern einen gesetzlich verbindlichen Ausgleichsanspruch und müssten das finanzielle Risiko ihrer Ausgleichspflicht gegenüber den Verkehrsunternehmen nicht alleine schultern. Die Länder müssen endlich ihre Finanzierungsverantwortung übernehmen und sind durch den verlängerten Planungshorizont bis 2030 auch nicht mehr durch Kurzfristigkeit / Unsicherheit des Ticketangebots daran gehindert.

Nach der **Gesetzesbegründung** „erwartet“ der Bund von den Ländern, dass sie *„entsprechend § 9 Abs. 1 Satz 1 RegG das Deutschlandticket verpflichtend einführen und dies durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, beispielsweise durch einen **Anwendungsbefehl in den ÖPNV-Gesetzen der Länder**“*. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings fand sich diese Erwartung auch bereits in der Gesetzesbegründung zur Neunten Änderung des Regionalisierungsgesetzes, mit der das Deutschlandticket 2023 eingeführt wurde, ohne dass die Länder – mit Ausnahme des Freistaats Thüringen – dieser Erwartung bislang entsprochen hätten.

Deshalb fordern wir, dass der Bund seinen Finanzierungsbeitrag zum Deutschlandticket im Regionalisierungsgesetz an einen **gesetzlichen Anwendungsbefehl** der Länder bindet. Nur wenn die Tarifierung durch die Länder gesamthaft gewährleistet wird, kann auch der Bund den mit seinem Finanzierungsbeitrag verfolgten Zweck eines deutschlandweit gültigen Tickets erreichen und eine Perforation der bundesweiten Geltungsbereiche vermeiden. Bisher haben die Länder stets auf die fehlenden Finanzierungszusagen des Bundes verwiesen. Im Falle einer Regelung der Finanzierung bis 2030 entfällt dieser Einwand nunmehr. Die Länder sollte dies veranlassen, für die nötige rechtsverbindliche Unterbreitung des Deutschlandtickets in ihren ÖPNV-Gesetzen Sorge zu tragen.

Zur notwendigen rechtlichen Unterbreitung gehört auch, gemeinsame **Gremien, Strukturen und Verfahren zur Governance** des Deutschlandtickets zu schaffen und die zuständigen Gremien so zu legitimieren, dass sie handlungs- und entscheidungsfähig sind. Das Fehlen dieser Governance wird von allen Beteiligten und Betroffenen seit Einführung des Deutschlandtickets beklagt.

Erfüllungsaufwand der kommunalen Ebene

Der Gesetzentwurf nennt keinen Erfüllungsaufwand der kommunalen Ebene („keinen weiteren Erfüllungsaufwand für die Verwaltung“). Dabei ist die Umsetzung des Deutschlandtickets auf Seiten der kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger – **abgesehen von Defizitrisiken**, die hier ebenfalls zu nennen wären – mit **erheblichen Erfüllungsaufwänden** verbunden, die sich nicht auf Sachmittel zur Beauftragung von Wirtschaftsprüfern beschränken: Als zuständige Behörden im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind die kommunalen Aufgabenträger unauflöslich in die Umsetzung des Deutschlandtickets durch stete Anpassung und Fortschreibung von Tarifvorgaben und in die Erstattung der Ersatzleistungen für die Ticketpreisausfälle eingebunden. Als besondere Belastung und Erhöhung des Vollzugaufwands sind aufzuführen komplexe Antragsverfahren, vorläufige und endgültige Abrechnungen, unregelmäßige Neuberechnungen der Einnahmeaufteilung und die sich stets wiederholenden Unsicherheiten über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets. Diese wird immer erst „auf den letzten Drücker“ und immer nur für überschaubare Zeiträume vorläufig geklärt.

Zeitplan für Anpassung des Regionalisierungsgesetzes und einen Modernisierungspakt

Der Koalitionsvertrag nennt weitere wichtige vorgesehene Änderungen für die ÖPNV-Finanzierung. Wir fordern den Bund auf, für diese Änderungen – insbesondere die Frage der Dynamisierung der Regionalisierungsmittel einen verbindlichen Zeitplan (Zwölfte Änderung des Regionalisierungsgesetzes) – vorzulegen. Dabei muss nach unserer Auffassung nicht allein die Dynamisierung, sondern auch der Grundbetrag vor 2031 angepasst werden, wenn es nicht zu deutlichen weiteren Einschnitten in der SPNV-Bedienung kommen soll.

Anlässlich der letztmaligen krisenbedingten Erhöhung der Regionalisierungsmittel im Jahr 2022 hatten sich der damalige Kanzler und die Ministerpräsidenten (MPK) darauf verständigt, Ende 2024 erneut das Thema aufzurufen. Dazu war es durch die vorzeitige Auflösung der Bundesregierung nicht gekommen. Die Probleme der schon 2022 nicht hinreichend gesicherten Grundfinanzierung der Mittel gemäß § 5 RegG verstärken sich aber weiter. Sie führen aktuell zu einer Minderbedienung im SPNV von 5 bis 10 % in mehreren Bundesländern und einer Zurückstellung von Investitionen aus den Regionalisierungsmitteln. Sie haben damit mittelbar auch erhebliche Auswirkungen auf den kommunalen ÖPNV.

Insofern ist auch die Grundaussage in der aktuellen Gesetzesbegründung (B. „Die Einführung des Deutschlandticktes hat zu einer deutlichen Steigerung der Attraktivität des ÖPNV geführt ...“) zu hinterfragen. Das Deutschlandticket hat dazu geführt, dass die Fahrgastzahlen nach dem Corona-Einbruch stabilisiert und wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht haben. Dass „eine Stärkung des ÖPNV auch zunehmend mit dem Einsatz elektrisch betriebener Fahrzeuge“ erfolge, ist nicht Bestandteil dieses Gesetzentwurfs und verlangt nach weiteren Aktivitäten des Bundes. Im Gegenteil sehen wir von kommunaler Seite, dass die Mehrkosten der Antriebswende, veranlasst unter anderem durch das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz, eher zur Angebotseinschränkungen führen und den Angebotsausbau erschweren. Dazu ist insbesondere, die Umrüstungsförderung über den Klima- und Transformationsfonds wieder verlässlich aufzunehmen. Die Formulierungen in der Begründung halten wir daher für verfehlt.

II. Anmerkungen zu Einzelregelungen

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 a – § 9 Abs. 1 RegG-E

Wir fordern den Bund auf, durch ausdrücklichere Regelungen – z.B. in § 9 Abs. 1 und Abs. 3 RegG – die Länder gesamthaft in die Pflicht nehmen, durch einen konnexitätsrelevanten **gesetzlichen Anwendungsbefehl** in ihren jeweiligen ÖPNV-Gesetzen die flächendeckende Anwendung des Deutschlandtickets sicherzustellen. Der Finanzierungsbeitrag des Bundes zum Deutschlandticket muss davon abhängig gemacht werden, dass die Länder den Anwendungsbefehl erlassen. Dies kann im Zweifel auch durch entsprechende Vereinbarungen/Verpflichtungen der Länder untereinander und parallele Regelungen in den ÖPNV-Gesetzen erfolgen. Angesichts der Finanzierungsunsicherheiten und Defizitrisiken können Bund und Länder nur so eine Perforation des bundesweiten Geltungsbereichs („Flickenteppich“) vermeiden.

2. Zu Artikel 1 Nr. 1 b - § 9 Abs. 1 RegG-E

Dem VMK-Beschluss folgend müsste in Satz 1 die Angabe „2025“ durch die Angabe „**2030**“ ersetzt und nach Satz 4 der folgende Satz verändert werden: „Für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember **2030** werden die tatsächlich entstandenen finanziellen Nachteile nach den Regelungen des Absatzes 7 ausgeglichen.“

Bisher regelt der Gesetzentwurf nur die Finanzierung für das Jahr 2026. Er sorgt damit nicht für die zugesagte Planungs- und Finanzierungssicherheit. Die Regelungen für Folgejahre einem weiteren Gesetzgebungsverfahren für eine Zwölfte Änderung zu überlassen, halten wir nicht für zweckdienlich. Insbesondere ist nicht zu erwarten, dass Bund und Ländern kurzfristig eine andere Einigung zur Finanzierung erzielen. Wie der Bundesrat (BR-Drs. 402/25 (Beschluss)) sprechen wir uns daher dafür aus, **noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren** eine dauerhafte Finanzierung für das Deutschlandticket mindestens bis Ende des Jahres 2030 zu verankern.

Anders als im Gesetzentwurf und im Beschluss der Sonder-VMK vorgesehen, lehnen wir ein Einfrieren des Erstattungsbetrages auf 1,5 Mrd. Euro durch den Bund bis 2030 ab, weil damit **Defizitrisiken** auf die kommunale Ebene verlagert werden.

Wir regen an, im Gesetzestext einen **Kostenindex** für die Ticketpreisfortschreibung und eine entsprechende **Dynamisierung des Ausgleichsbetrags** vorzusehen **oder** einen **Preisfortschreibungsmechanismus, der die fehlende Dynamisierung des Ausgleichsbetrags kompensiert**, um das Deutschlandticket auch in den Folgejahren auskömmlich zu gestalten.

3. Zu Artikel 1 Nr. 1 e) - § 9 Abs. 4 RegG-E

Auch in § 9 Abs. 4 ist die Angabe „2026“ durch die Angabe „**2030**“ zu ersetzen.

4. Zu Artikel 1 Nr. 1g) – § 9 Abs. 7a RegG-E

Der neue Abs. 7a enthält für das Jahr 2026 ein **gesondertes Abrechnungs- und Nachweisverfahren** für die 1,5 Mrd. €, die der Bund im Jahr 2026 für das Deutschlandticket gewähren will. Diese müsste nun auf 2026 bis 2030 angepasst werden. Die Regelung verhindert nach unserem Verständnis zudem die Ausweitung der Überjährigkeit der Mittel auf das Jahr 2026. Diese ist bislang für Jahre 2023 bis 2025 möglich und auch über 2025 hinaus ein bedeutender Teilbaustein der Finanzierung des Deutschlandtickets. Vorzugswürdig scheint uns gegenüber dem abweichend formulierten neuen Abs. 7a die Veränderung des bestehenden Abs. 7 (vgl. BR-Drs. 402/25 (Beschluss)).

III. Weiterer Regelungsbedarf

Außerhalb des Gesetzentwurfes stellt sich die Frage, die bisherige Rettungsschirmsystematik zu einem **neuen sachgerechten Ausgleichsmechanismus** unter Einbeziehung einer Stufe 3 der bundesweiten Einnahmenaufteilung weiterzuentwickeln. Die Rettungsschirmsystematik, die für den Ausgleich auf das Einnahmenniveau 2019 (mit pauschalen Fortschreibungen) abstellt, wird den realen Verhältnissen zunehmend nicht mehr gerecht. Sie trägt den tatsächlichen Kostenentwicklungen unzureichend Rechnung und „bestraft“ überdies diejenigen, die ihr Angebot in den letzten Jahren unter großen Anstrengungen ausgeweitet haben, weil die Steigerung der Verkehrsmengen nicht individuell abgebildet wird. Darüber hinaus müssen die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger den Ausgleich der Fahrgeldmindereinnahmen gegenüber den Verkehrsunternehmen ggf. über längere Zeit vorfinanzieren, bis sie die Mittel erstattet erhalten. Voraussetzung einer sachgerechten Pauschalierungslösung, die **zunächst auf den Erstattungsbeträgen des Jahres 2025** aufsetzt, ist die o.g. Verankerung eines Anwendungsbefehls durch die Länder. Andernfalls werden Finanzierungsrisiken – auch aus der Pauschalierung – unzutraglich auf die kommunalen Aufgabenträger verschoben.